

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1727/2532

ร้อยตรีไช หอมพันธ์

โจทก์

นายปรีชา พันธุ์ศิริ

จำเลย

นายพิรุณ สุพรรณวรร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 123 แผ่นที่ 2) ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารของจำเลยออกจากบ้านพิพาทของโจทก์ ให้จำเลย
ชำระค่าเสียหายถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2,000 บาทและค่าเสียหายถัดจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปในอัตราเดือนละ 500 บาทจนกว่าจำเลยจะออกจากบ้านโจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109,108)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยในส่วนค่าเสียหาย
ได้นำเงินสดมาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 83,84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ต้องชำระแก่โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้และจำนวนค่าเสียหายอีกเดือนละ
500 บาท นับตั้งแต่วันฟังคำสั่งนี้ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามี
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ต้องชำระแก่โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้และจำนวนค่าเสียหายอีกเดือนละ
500 บาท นับตั้งแต่วันฟังคำสั่งนี้ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามี
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>